

UMOWA RAMOWA WSPÓŁPRACY

Eliton Prime™ / Eliton Benefits System (EBS)

WZÓR – do uzupełnienia przed podpisaniem

Umowa zawarta w dniu 2025 r. w Warszawie, pomiędzy:

Stratton Prime Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Junony 23/11, 80-299 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Gdańska-Południe w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001169520, NIP: 5842867357, REGON: 541537557, reprezentowaną przez: Natalię Juszkievicz – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Usługodawcą” oraz „Sprzedawcą”

a

_____ z siedzibą w _____, adres: _____, wpisaną do rejestru KRS pod numerem _____, REGON _____, NIP _____ reprezentowaną przez: _____ zwaną dalej **201eKlientem201d** oraz **201eKupującym201d**

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest stała współpraca polegająca na zakupie oraz sprzedaży voucherów cyfrowych (znaków legitymacyjnych) uprawniających do korzystania z usług i towarów dostępnych w zamkniętym katalogu na platformie **Eliton Benefits System (EBS)**, prowadzonej przez Sprzedawcę.
2. Vouchery dystrybuowane w ramach niniejszej umowy stanowią znaki legitymacyjne w rozumieniu art. 921¹⁵ Kodeksu cywilnego oraz spełniają warunki zwolnienia z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie §2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPIPS z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U.1998.161.1106).
3. Wartość transakcji voucherów będących przedmiotem umowy będzie każdorazowo ustalana na podstawie Załącznika nr 1 (umowa zlecenia nabycia voucherów).

§ 2 Wykonywanie zobowiązania

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla działu księgowego oraz działu kadrowo-płacowego Kupującego, obejmującego:
 - a) zasady funkcjonowania voucherów i platformy EBS,
 - b) sposób ich przydzielania pracownikom/zleceniobiorcom,
 - c) podstawowe kwestie podatkowe i prawne (ZUS, PIT, VAT), mające charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący,
 - d) obsługę platformy benefitowej EBS i raportowanie wewnętrzne.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej, według ustaleń stron i w terminie przez nie uzgodnionym. Szkolenie odbędzie się po zawarciu niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że od momentu założenia kont indywidualnych na platformie EBS przez dedykowanego opiekuna, wszelkie wsparcie techniczne w zakresie jego obsługi zapewnia Pomoc Techniczna. Wszelkie pytania, problemy techniczne oraz zgłoszenia związane z funkcjonowaniem portfela należy kierować do:

Pomoc Techniczna: bok@stratton-prime.pl

4. Wszelkie procedury związane z ewentualną rezygnacją uczestnika z programu EBS prowadzone są wyłącznie przez operatora platformy EBS bezpośrednio z uczestnikiem, na warunkach Regulaminu EBS. Kupujący (pracodawca/zleceniodawca) nie jest stroną tych procedur i nie uczestniczy w żadnych rozliczeniach związanych z rezygnacją.

5. Sprzedawca oświadcza, że nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób rozliczenia voucherów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Płatność

1. Rozliczenie każdego zamówienia realizowanego na podstawie Załącznika nr 1 następuje na podstawie dwóch odrębnych dokumentów księgowych:

a) **noty księgowej** — wystawianej przez Sprzedawcę na wartość nabytych voucherów, stanowiącej iloczyn liczby voucherów i ich wartości jednostkowej (1 voucher = 1 PLN). Nota księgowa nie zawiera podatku VAT, gdyż voucher stanowi bon wieloprzeznaczeniowy (MPV) w rozumieniu art. 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług — obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje wyłącznie w momencie realizacji vouchera przez uczestnika u dostawcy usługi;

b) **faktury VAT** — wystawianej przez Sprzedawcę za usługę obsługi i serwisu programu EBS, w wysokości ___% wartości netto voucherów wskazanej w notie księgowej, powiększonej o podatek VAT według stawki właściwej dla tej usługi.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do wystawienia i przesłania obu dokumentów jednocześnie, drogą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego:

e-mail Sprzedawcy: faktury@stratton-prime.pl

e-mail Kupującego: _____

3. Kupujący dokonuje płatności za oba dokumenty łącznie, przelewem na konto Sprzedawcy w Millennium Bank:

IBAN PL 66 1160 2202 0000 0006 6619 4064

w terminie **7 dni** od daty otrzymania przez Kupującego obu dokumentów.

4. Wynagrodzenie Sprzedawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy leżące po jego stronie.

5. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo:

- a) naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
- b) wstrzymać realizację kolejnych zamówień,
- c) czasowo zablokować dostęp do platformy EBS.

§ 4 Brak ryzyka – cena zakupu voucherów

1. Strony zgodnie oświadczają, że cena zakupu voucherów wynosi 1 voucher = 1 PLN w dniu podpisania umowy zlecenia nabycia voucherów (Załącznik nr 1) i pozostanie niezmienną przez minimum 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Jednoczesne podpisanie Zlecenia zakupu stanowi gwarancję, że Kupujący nie ponosi żadnego ryzyka związanego z wartością vouchera. Transakcja ma charakter zamknięty, a jej warunki są z góry określone i niezienne niezależnie od późniejszych zmian cenowych.

3. Kupujący potwierdza, że rozumie powyższe warunki i ma świadomość, iż nie ponosi ryzyka utraty wartości nabytych voucherów.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do łącznej wysokości wynagrodzenia netto zapłaconego przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące szkodę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) utracone korzyści (*lucrum cessans*),

- b) szkody pośrednie, następne lub wynikowe,
- c) decyzje podatkowe, księgowe lub kadrowe Kupującego,
- d) działania lub zaniechania uczestników programu,
- e) brak możliwości realizacji voucherów wynikający z przyczyn leżących po stronie dostawców usług lub towarów dostępnych w katalogu EBS.

3. Przerwy techniczne, aktualizacje oraz awarie nie stanowią niewykonania umowy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) przerwy wynikające z działania siły wyższej,
- b) problemy po stronie użytkownika,
- c) działanie dostawców zewnętrznych.

§ 6 Zawiadomienia

1. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje wymagane przez niniejszą Umowę będą pisemne i będą uważane za właściwie doręczone jeżeli:

- a) przesłane pocztą kurierską (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
- b) przekazane pocztą elektroniczną zgodnie z adresami:

Sprzedawca: biuro@stratton-prime.pl

Klient: _____

§ 7 Oświadczenia i gwarancje

1. Klient przeczytał, rozumie i akceptuje postanowienia niniejszej umowy w całości, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i uzupełnień.

2. Klient otrzymał wystarczającą ilość informacji o voucherach i platformie EBS, aby podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że voucher nie jest:

- a) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu Rozporządzenia PRIIP (UE) nr 1286/2014,
- b) jednostką uczestnictwa ani certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
- c) dokumentem osobistym, na żądanie lub wydawanym na okaziciela w rozumieniu art. 174 Kodeksu Spółek Handlowych,
- d) instrumentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że proces dystrybucji vouchera nie stanowi: działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oferty publicznej, usług płatniczych, działalności bankowej, działalności ubezpieczeniowej ani żadnej innej działalności regulowanej lub koncesjonowanej, w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego i unijnego.

5. Strony zgodnie oświadczają, że voucher jest znakiem legitymacyjnym zgodnie z art. 921¹⁵ Kodeksu cywilnego, który nie spełnia przesłanek określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 (MiCA), a w szczególności nie jest walutą wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML).

Voucher jest przypisany imiennie do uczestnika programu; nie może być przekazany osobie trzeciej ani wymieniony na środki płatnicze u pracodawcy. Architektura platformy EBS technicznie wyklucza cesję, sprzedaż i wymianę vouchera na gotówkę u pracodawcy – co stanowi warunek kwalifikacji AML/KNF oraz ZUS.

§ 8 Obowiązki Umowy

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Strony, w okresie 7 dni od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na skutek zawarcia niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej a postanowieniami Załącznika nr 1, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy Ramowej, chyba że Załącznik nr 1 wyraźnie stanowi inaczej.

SPRZEDAWCA	KUPUJĄCY
Stratton Prime Sp. z o.o. <i>Natalia Juskiewicz – Prezes Zarządu</i>	 <i>imię, nazwisko, stanowisko</i>